

1501071-46.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2225367/2021 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TOGNETTE

Data da Audiência:

27/01/2022

Réu Preso

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO que se realiza nos autos supra mencionados, no dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, ., Brasil - CEP 13301-900, Fone: (11) 4022 1101, Itu-SP -

E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501071-46.2021.8.26.0286 - 2021/000938

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2225367/2021 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TOGNETTE

Data da Audiência:

27/01/2022

Réu Preso

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO que se realiza nos autos supra mencionados, no dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, em ambiente virtual na plataforma Teams, nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020, onde presente se encontrava a Excelentíssima Sra. Doutora ANDREA RIBEIRO BORGES, MMª. Juíza de Direito da 1ª. Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, comigo, assistente, ao final assinado. Presentes: o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO RICCI DE SOUZA, DD. Promotor de Justiça desta Comarca, o(a) ré(u) LUCAS TOGNETTE, acompanhado do(a) defensor(a) Dr(a) FERNANDA DE OLIVEIRA DUARTE ASSUNÇÃO (OAB/SP 255.955), a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, WILLIAN RICARDO DOS SANTOS e MILENA DE SOUZA. Iniciados os trabalhos, o(s) réu(s) conversou

reservadamente com a defensora em ambiente virtual sem gravação. Ato contínuo, o(a) acusado(a) e seu(a) defensor(a) afirmaram que desejavam a realização do interrogatório nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, ao final da instrução. Em seguida, foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) acima mencionada(s), diante da anuência das partes, através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Ao final, encerradas as oitivas de testemunhas, foi realizado o interrogatório do(a) ré(u), através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Na sequência, não havendo mais provas a produzir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução. Em debates, dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a), manifestou-se nos seguintes termos: alegações finais orais através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) do(a) ré(u), manifestou-se nos seguintes termos: alegações finais orais através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. EM SEGUIDA, PELA MMª. JUÍZA FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: "VISTOS. LUCAS TOGNETTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 18 de agosto de 2021, por volta de 23h, na Rodovia SP 075, km 26, bairro Doninha, nesta Cidade e Comarca de Ituí/SP, foi surpreendido quando transportava, para fins de tráfico, 03 (três) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 8,54g (oito gramas e cinquenta e quatro centigramas); 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, com peso bruto de 80,67g (oitenta gramas e sessenta e sete centigramas), e 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso bruto de 88,15g (oitenta e oito gramas e quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi pessoalmente notificado (fls. 97) e aprestou defesa prévia às fls. 77/78, oportunidade em que deixou de arrolar testemunhas. A denúncia foi recebida em 27/09/2021 (fls. 98/100), sendo o acusado pessoalmente citado às fls. 125. Durante a instrução probatória foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, Willian Ricardo dos Santos e Milena de Souza, ambos policiais militares rodoviários, e, ao final, foi interrogado o réu. Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates. O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto a dosimetria da pena, considerando a primariedade, requereu, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, parte delas com mais alta periculosidade, a majoração da pena na primeira fase, bem como o acolhimento da atenuante decorrente da confissão. Anuiu, ainda, a aplicação do redutor previsto no art. 33, parágrafo quarto da Lei 11.343/06, entendendo não se caracterizar o réu como "mula do tráfico", mas sim transporte de quantidade significativa de drogas, não se encontrando o réu e situação de vulnerabilidade social. Ponderou que a motocicleta era usada para transporte da droga, sendo requerido o perdimento desde o início do feito. Sustentou, no entanto, que o réu também usava o veículo para fins lícitos, necessitando do veículo para realizar seu trabalho de entregas comerciais lícitas, não devendo a pena passar da pessoa do réu, reconsiderando o pedido de perdimento do veículo apreendido. Requer regime diverso do fechado, afastada a hediondez. A defesa do réu, por sua vez, em alegações finais orais, requereu a absolvição, ou na hipótese de condenação, fixação da pena no mínimo legal, ante a falta de violência ou grave ameaça, regime aberto, substituição por restritiva de direitos. Perdão da

multa ou no mínimo. Constan informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 24 e 72/74, bem como certidões de fls. 25, sendo ele primário. O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme decisão exarada às fls. 39/41. É o relatório. D E C I D O. A ação é procedente. A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01/23), auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de exame químico toxicológico (fls. 101/105 e 110/114), que constatou que a substâncias apreendidas se tratavam de maconha, disposta em 03 (três) porções com peso líquido de 8,54g (oito gramas e cinquenta e quatro centigramas), cocaína disposta em 56 (cinquenta e seis) porções com peso líquido de 17,25g (dezessete gramas e vinte e cinco centigramas), e cocaína, na forma de crack, disposta em 150 (cento e cinquenta) porções com peso líquido de 20,07g (vinte gramas e sete centigramas). A autoria do réu também é certa. Na fase inquisitiva a testemunha Willian, policial militar rodoviário, informou que na noite de ontem, por volta das 23:00 horas, durante patrulhamento pelo "Posto de Combustível Pavão 91", na altura do Km 26, pista sul, da Rodovia SP-75, neste município, visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta marca Honda CG150, cor verde, com placa DLN-4722 Campinas, pelo estacionamento do referido posto, o qual, ao notar a presença da equipe com a viatura oficial (Polícia Rodoviária), desviou o trajeto que fazia, parando em um local escuro. Informou que em razão disso o indiciado foi abordado pela equipe, sendo identificado como LUCAS TOGNETTE, com 31 anos de idade. Relatou que pela busca pessoal localizaram, no interior de uma mochila trazida por ele, uma pequena caixa de papelão, contendo uma sacola plástica transparente que acondicionava 150 pinos plásticos transparentes na coloração amarelada com substância conhecida por crack, 56 pinos plásticos transparentes contendo substância de cor branca conhecida por cocaína e 03 porções de substância conhecida por maconha envoltas em plástico transparente. Afirmou que no local da abordagem LUCAS disse que havia retirado as drogas na cidade de Campinas, as quais pegou de uma pessoa denominada "Japonês" e iria entregá-las no Bairro Dona Catarina no município de Mairinque. Esclareceu que o indiciado, também, afirmou que por este transporte receberia a importância de R\$ 300,00. Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação Willian, policial militar rodoviário, afirmou que o réu foi abordado no interior do posto pela equipe e dentro da mochila dele havia uma caixa com certa quantidade de drogas. Relatou que havia três tipos de droga com o acusado, cocaína, maconha e crack. Esclareceu que o crack estava em um recipiente transparente, a maconha envolta em plástico e a cocaína em emendorfs. Narrou que o réu disse que estava transportando a droga de Campinas para o bairro Santa Catarina, no município de Mairinque/SP. Esclareceu que o réu não aparentava estar sob efeito do uso de entorpecentes. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Milena, policial militar rodoviário, que, na fase extrajudicial, ratificou o relatado por seu colega. Afirmou que na noite de ontem, por volta das 23:00 horas, durante patrulhamento pelo "Posto de Combustível Pavão 91", na altura do Km 26, pista sul, da Rodovia SP-75, neste município, visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta marca Honda CG150, cor verde, placa DLN-4722 - Campinas, pelo estacionamento do referido posto, o qual, ao notar a presença da equipe com a viatura oficial (Polícia Rodoviária), desviou o trajeto que fazia, parando em um local escuro. Informou que em razão disso o indiciado foi abordado pela sua equipe, sendo identificado como LUCAS TOGNETTE, com 31 anos de idade. Narrou que por ocasião da busca pessoal realizada foi encontrada, no interior de uma mochila trazida por ele, uma pequena caixa de papelão contendo uma sacola plástica transparente que acondicionava 150 pinos plásticos transparentes na coloração amarelada, com substância conhecida por crack, 56 pinos plásticos transparentes, contendo substância de cor branca conhecida por cocaína, e 03 porções de substância conhecida por maconha, envoltas em plástico transparente. Esclareceu que, no local

da abordagem, LUCAS disse que havia retirado as drogas na cidade de Campinas, com um tal de Japonês, iria entregá-las no Bairro Dona Catarina no município de Mairinque e para isso iria receber a importância de R\$ 300,00. Ao ser ouvida perante o juízo, Milena, policial militar rodoviário, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que o acusado foi abordado no interior do posto. Relatou que ele estava com uma mochila que no interior havia uma caixa dentro da qual havia drogas,

maconha, cocaína e crack. Disse que o réu estava em uma moto CG 150. Informou que o réu disse que estava trazendo a droga de Campinas, a qual pegou com uma pessoa de vulgo "Japonês", e a levaria para Mairinque, sendo que por este transporte receberia a quantia de R\$ 300,00. Narrou que o acusado não aparentava estar sob efeito do uso de drogas. Afirmou que o que motivou a abordagem foi que o réu ao visualizar a equipe desviou o trajeto e parou em um local escuro. O réu Lucas, que na fase inquisitiva manifestou o desejo de exercer seu direito constitucional ao silêncio, por ocasião de seu interrogatório em juízo, declarou que nunca foi processado antes dos fatos. Disse que trabalhava em três serviços como motoboy. Informou que morava com a família, esposa e quatro filhos, sendo a mais velha com 6 anos de idade. Narrou que pegou a droga em Campinas, pois aceitou realizar a entrega ofertada em grupo do WhatsApp. Disse que receberia R\$ 300,00 pelo transporte. Afirmou que não abriu a caixa, para não violar o objeto da entrega, mas desconfiava que se tratava de droga pelo horário e local da entrega. Esta a prova produzida, que confirma a acusação. Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa. O crime imputado ao réu restou devidamente comprovado. Segundo se infere dos autos, policiais militares rodoviários em patrulhamento avistaram o acusado pilotando a motocicleta marca Honda CG150, cor verde, placa DLN-4722 - Campinas, no estacionamento do "Posto de Combustível Pavão 91", o qual, ao notar a presença da viatura, desviou-se do trajeto, parando em local escuro. A atitude suspeita do réu motivou sua abordagem e realização de busca pessoal, sendo que por ocasião desta diligência lograram localizar em sua mochila, uma caixa de papelão contendo, em seu interior, 03 porções de maconha, 56 porções de cocaína e 150 porções de cocaína na forma de crack. Após a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, em diversidade, o réu confessou informalmente, aos policiais, o transporte das drogas de Campinas/SP para Mairinque/SP, alegando que, por este serviço, receberia a quantia de R\$ 300,00. Em sede policial o réu exerceu seu direito ao silêncio, sendo que ao ser interrogado perante o juízo ele confessou o crime lhe imputado. As circunstâncias em que o acusado foi abordado e detido, trazendo consigo diversidade de drogas, em quantidade totalmente incompatível com o mero uso, evidenciam a acusação. No mais, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, funcionários públicos, testemunhas isentas e que prestam depoimento com o compromisso de dizer a verdade, reproduziram em juízo, de forma segura, consistente e com detalhes, o relatado na fase policial, a demonstrar que efetivamente narraram os fatos como ocorridos. A narrativa uníssona e harmônica dos policiais evidenciam a acusação, eis que não foi produzida qualquer prova idônea que levasse o juízo a concluir que tivessem faltado com a verdade. No mais, salienta-se que ambas as testemunhas exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, não existindo razões para desmerecer seus depoimentos, considerando que não qualquer indício que levasse o juízo a concluir que se trata de injusta imputação ou perseguição policial. Outrossim, a prova oral se relaciona com a prova de materialidade, sendo apreendidas e periciadas as porções de entorpecentes na forma e quantidade indicadas na denúncia, não restando dúvida quanto à prática do crime de tráfico na modalidade descritas na denúncia. Na hipótese dos autos foi apreendida significativa quantidade de droga, em diversidade, tratando-se, conforme atestado pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 101/105 e 110/114, de 03 porções de tetrahidrocannabinol, com massa líquida de 8,54g; 58 porções de cocaína, com massa líquida de 17,25g e 150 porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida de 20,07g. Com efeito, é certo que parte das substâncias, 17,25g. de cocaína, e 20,07g. de cocaína, na forma de crack, possuem natureza especialmente nociva, dado potencial de criação de dependência, além das terríveis consequências de seu uso, a demonstrar especial risco à ordem e à saúde pública, além de periculosidade social efetiva. Cabe destacar que 1 grama de maconha é suficiente para a confecção de três cigarros de maconha, enquanto apenas 1 grama de cocaína possibilita de 3 a 4 aspirações, o que é capaz de demonstrar que a conduta do acusado poderia atingir, ainda que indiretamente, elevado número de pessoas, não podendo, em hipótese alguma ser considerada irrelevante. Por fim, em que pese a

diversidade e quantidade elevada de porções individuais de droga apreendidas, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, primário, levando em conta a quantidade de massa líquida total, não considerada elevada pelo atual entendimento jurisprudencial, além da ausência de prova cabal do envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou facções criminosas, cabível a aplicação do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06. Diante de todo o analisado e acima discorrido, resta indubitosa a autoria e materialidade do crime imputado ao réu. Afastadas as teses da defesa e suficientemente comprovada a acusação, resta proceder a fixação da pena. A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 a 15 anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, diante da quantidade total de droga apreendida em termos de massa líquida, em que pese a diversidade, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea que, no entanto, não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Não há causa de aumento de pena. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo o réu primário e embora apreendida significativa quantidade de droga que, no entanto, não deve ser considerada elevada de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, cabível, excepcionalmente, a redução da pena, contudo no patamar de 1/3, atingindo a reprimenda do réu o montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu LUCAS TOGNETTE, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto artigo 33, "caput", da Lei Federal n. 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto, por ser primário e ter sido reconhecido o privilégio. Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante as graves consequências sociais e o incremento da violência ocasionados pelo tráfico de drogas, circunstâncias totalmente incompatíveis com o benefício, que tornaria inócua a pena, respeitados os entendimentos contrários. Concedo ao réu o direito de recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, com urgência. Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se. Excepcionalmente, diante da comprovação da utilização da motocicleta apreendida nos autos para exercício de atividade lícita, sendo este o posicionamento ministerial, determino a devolução da moto apreendida, oficiando-se. Isento o acusado do pagamento das custas processuais por estar preso. A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020. Arbitro os honorários da advogada nomeada pelos atos praticados, nos termos do convenio vigente, expedindo-se certidão oportunamente. Expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente ao arquivo. Intimem-se as partes da presente sentença, sendo dispensadas antes de sua prolação. P.R.I.C." Por fim, por tratar-se o presente feito de autos digitais, em conformidade com o art. 1.269 do Provimento CG nº 21/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saem as partes cientes de seu inteiro teor, sendo dispensada extração de cópias com as respectivas assinaturas físicas, observando-se que eventual mídia será inserida no próprio sistema para eventual consulta pelas partes. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Natalia Cinde Pirondi, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

MMª. JUÍZA:M.P.:

RÉU:ADV. (Dra.):

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ
Itu, 27/01/2022
Natalia Cinde Pirondi, M366197,
Chefe de Seção Judiciário